رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٦٣٢ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣٩٦ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٤/١١هـ

المَوضُوعَات

قرار إداري - مالية - رسوم حكومية - المقابل المالي للوافدين - امتناع عن إعادة الرسوم - الخطأ في سداد الرسوم - استحصال الرسوم عن عامل مغادر المملكة نهائياً - انتفاء المستند النظامي.

مُطالبة المدّعية إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن إعادة رسوم تجديد رخصة عامل تم سدادها بالخطأ - الثابت قيام المدعية خطأً بسداد رسوم تجديد رخصة عاملها السابق والمغادر المملكة نهائياً، وقيام المدعى عليها باستحصال تلك الرسوم دون مستند نظامي؛ مما يتقرر إعادة الرسوم للمدعية - عدم قبول دفع المدعى عليها فيما تضمنه النظام بأن المقابل المالي للوافدين غير مسترد؛ كون استحصال الرسوم من المدعية في الأساس تم دون مستند نظامي - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٤٠) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٣هـ.
- قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٧) وتاريخ ١٤٣٨/٣/٢٣هـ، بشأن استحصال مقابل مالي من منشآت القطاع الخاص عن العمال الوافدين.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة ذكر فيها: بأن موكلته قد قامت بسداد رخصة عمل لأحد عمالتها يدعى (...) كانت قد قامت بعمل خروج نهائي له. وأضاف بأنه يوجد لدى موكلته عامل آخر يدعى (...) وهو المراد تجديد رخصة العمل له. وأضاف بأنه اتضح بعد ذلك أن موكلته قد سددت رخصة العمل للعامل المغادر عن طريق الخطأ، والذي كان من المفترض أن يسقط اسمه من المنشأة فور خروجه من المملكة، وأرفق صورة من إيصال السداد بموجب الرقم (...) وتاريخ ٢٠٢٠/١١/٦م الموافق ٢٠/ ١٤٤٢/٣هـ، وصورة من تقرير تحقيق (تفتيش مقيم) الخاص بالعامل المغادر، وصورة من إقامة العامل المراد تجديد رخصته، وانتهى إلى طلب استعادة المبلغ الذي قامت موكلته بسداده، وهو مبلغ قدره (٩٥٦٧) تسعة آلاف وخمسمئة وسبعة وستون ريالاً. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، قدم مذكرة جوابية جاء فيها: بأنه استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٧) وتاريخ ١٤٣٨/٣/٢٣هـ والذي نص في البند الثاني منه على: "تعديل البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٣) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٢٥هـ ليكون بالنص التالي: يحصّل مقابل (غير مسترد) من كل منشأة من منشآت القطاع الخاص عن كل عامل وافد لديها ويكون ذلك مقدماً وبشكل سنوي عند إصدار الرخصة أو تجديدها...". وأضاف بأنه بناءً على هذا

القرار فإن المقابل المالي الذي تم دفعه من قبل المدعية غير مسترد، وانتهى إلى طلب رفض الدعوى. ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة.

الأسباب

لما كان وكيل المدعية يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلغاء قرار المدعى عليها السلبي المتمثل بالامتناع عن إعادة رسوم تجديد رخصة عامل موكلته بمبلغ قدره (٩٥٦٧) تسعة آلاف وخمسمئة وسبعة وستون ريالاً؛ فإن الدعوى حينئذٍ تكون من اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً استناداً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما تدخل في اختصاص المحكمة مكانياً طبقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) في ١٤٣٥/١/٢٢هـ، وتنظر الدائرة الدعوى طبقاً لقواعد التوزيع الصادرة بقرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (٧٩) لعام ١٤٤٠هـ. وعن قبول الدعوى شكلاً، فبما أن وكيل المدعية يطعن بالإلغاء على امتناع المدعى عليها عن إعادة رسوم رخصة التجديد لعامل موكلته؛ فإن دعوى موكلته تعد من قبيل الطعن على القرارات السلبية، وتكون بمنأى عن التقيد بمضي مدة زمنية محددة، وحيث استوفت الدعوى أركان قبولها شكلاً؛ فإن الدائرة تقضي بذلك. وأما عن موضوع الدعوى، وبما أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعية قد

قامت بسداد مبلغ تجديد رخصة العمل الخاصة بعاملها المغادر (...) بمبلغ قدره (٩٥٦٧) تسعة آلاف وخمسمئة وسبعة وستون ريالاً بموجب رقم السداد (...) في تاريخ ٢٠٢٠/١١/٦م الموافق ١٤٤٢/٣/٢٠هـ، ولما كان الثابت أن العامل المجدد عنه رخصة العمل قد غادر البلاد مغادرة نهائية بتاريخ ١٤٤١/٩/١٥هـ وفقاً لتقرير (تحقيق شخصية مقيم) رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٧/٢٥هـ الصادر من قبل وزارة الداخلية؛ مما يدل على أن المدعى عليها قد تحصلت على المبلغ محل المطالبة من المدعية على عامل خارج البلاد. وبما أن نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٣هـ قد تضمن في مادته الأربعين على أن: "١-يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدها وما يترتب على ذلك من غرامات ورسوم تغيير المهنة والخروج والعودة وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين"، وحيث إن المادة السابقة قد بينت الرسوم التي تستحصل من قبل صاحب العمل، ولم يتم ذكر أي رسوم خاصة بمغادرة العامل للبلاد مغادرةً نهائية؛ مما يتبين معه أن المبلغ محل المطالبة قد تم استحصاله من قبل المدعية بغير وجه حق؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى وجوب إعادته إليها. ولا ينال من ذلك ما دفع به ممثل المدعى عليها من أن المبلغ محل المطالبة غير مسترد بناءً على ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٧) وتاريخ ١٤٣٨/٣/٢٣هـ، والذي نص في البند الثاني منه على: "تعديل البند ثانياً من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٣) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٢٥هـ ليكون بالنص التالي: يحصّل

مقابل (غير مسترد) من كل منشأة من منشآت القطاع الخاص عن كل عامل وافد لديها ويكون ذلك مقدماً وبشكل سنوي عند إصدار الرخصة أو تجديدها..."؛ ذلك أن قرار مجلس الوزراء قد تطرق إلى المبالغ الواجب استحصالها عن كل عامل وافد إلى المنشأة، ولم يتطرق إلى العامل المغادر منها، مما يدل على عدم صحة الاستناد عليه في مثل حالة المدعية ولمن قام بسداد رسوم تجديد رخصة عمل لعامل قد غادر البلاد مغادرة نهائية عن طريق الخطأ كما هو الحال مع عامل المدعية؛ وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار المدعى عليها السلبي المتمثل في امتناعها عن إعادة مبلغ قدره (٩٥٦٧) تسعة آلاف وخمسمئة وسبعة وستون ريالاً، المسدد برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٠/١١/٦م.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكمَة الاستِئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.